

●문화재청고시 제2021-54호

예천 금당실 송림 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

「문화재보호법」 제13조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 「예천 금당실 송림」 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 조정 고시합니다.

2021년 05월 10일

문화재청장

1. 고 시 명 : 「예천 금당실 송림」 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정

2. 고시사항

가. 대상문화재

연번	지정종별 및 번호	지정명칭	소재지
1	보물 제457호	예천권씨 초간종택 별당	경상북도 예천군 용문면 죽림리 166-3
2	천연기념물 제469호	예천 금당실 송림	경상북도 예천군 용문면 상금곡리 542-1
3	국가민속문화재 제201호	예천 예천권씨 초간공파 종택	경상북도 예천군 용문면 죽림리 166-3
4	시도기념물 제110호	예천 죽림리 향나무	경상북도 예천군 용문면 죽림리 166-2
5	시도민속문화재 제82호	예천 상금곡리 추원재 및 사당	경상북도 예천군 용문면 상금곡리 342
6	시도민속문화재 제179호	예천 상금곡동 사괴당고택	경상북도 예천군 상금곡리 430
7	문화재자료 제262호	반송재 고택	경상북도 예천군 용문면 상금곡리 462

나. 관련근거

- 1) 문화재보호법 제13조, 제35조 제1항 제2호
- 2) 문화재보호법 시행령 제21조의2 제2항 제1호
- 3) 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

다. 기준의 적용

- 1) 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조 제5항 및 제7항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함
- 2) 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제7항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함

라. 「예천 금당실 송림」 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

구 분	역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준	
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)
제1구역	○ 개별심의	
제2구역	○ 2층 이하 증·개축 허용(평지붕 8m / 경사지붕 12m 이하)	
제3구역	○ 개별심의	○ 건축물 최고높이 7.5m이하 (단, 전통양식의 건축물)
제4구역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하
제5구역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하
제6구역	○ 예천군 도시계획 및 관련 법률에 따라 처리	
공통사항	○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 대수선을 허용함.	

- 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.
- 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.
- 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함.
- 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동규제법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법의 위험물제조소 준용), 분노처리시설(가축분뇨의관리및이용에관한법률과 하수도법)등은 개별 심의함.
- 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 심의함.
- 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 심의함. (단, 평지붕 8m 또는 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함)
- 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함.
- 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함.
- 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함.
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함.
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의 함.(지하층의 절토는 제외, 지반전의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 허용기준의 고시 이후, 역사·문화·환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장(경상북도지사)와 사전 협의함.

마. 문화재별 허용기준 도면

- 1) 문화재청 홈페이지(www.cha.go.kr) : 행정정보- 법령정보 - 고시 - 현상변경허용기준 고시
- 2) 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://www.gis-heritage.go.kr>) : 알림마당 - 현상변경허용기준

3. 시행 기준일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청 천연기념물과

- 1) 전화 (042) 481-4988 / 팩스 : (042) 481-4999
- 2) 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동 문화재청 천연기념물과
- 3) 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>, 전자메일 : hdg3962@korea.kr

나. 문화재청 유형문화재과

- 1) 전화 (042) 481-4916 / 팩스 : (042) 481-4939
- 2) 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동 문화재청 유형문화재과
- 3) 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>, 전자메일 : wnddls@korea.kr

다. 문화재청 근대문화재과

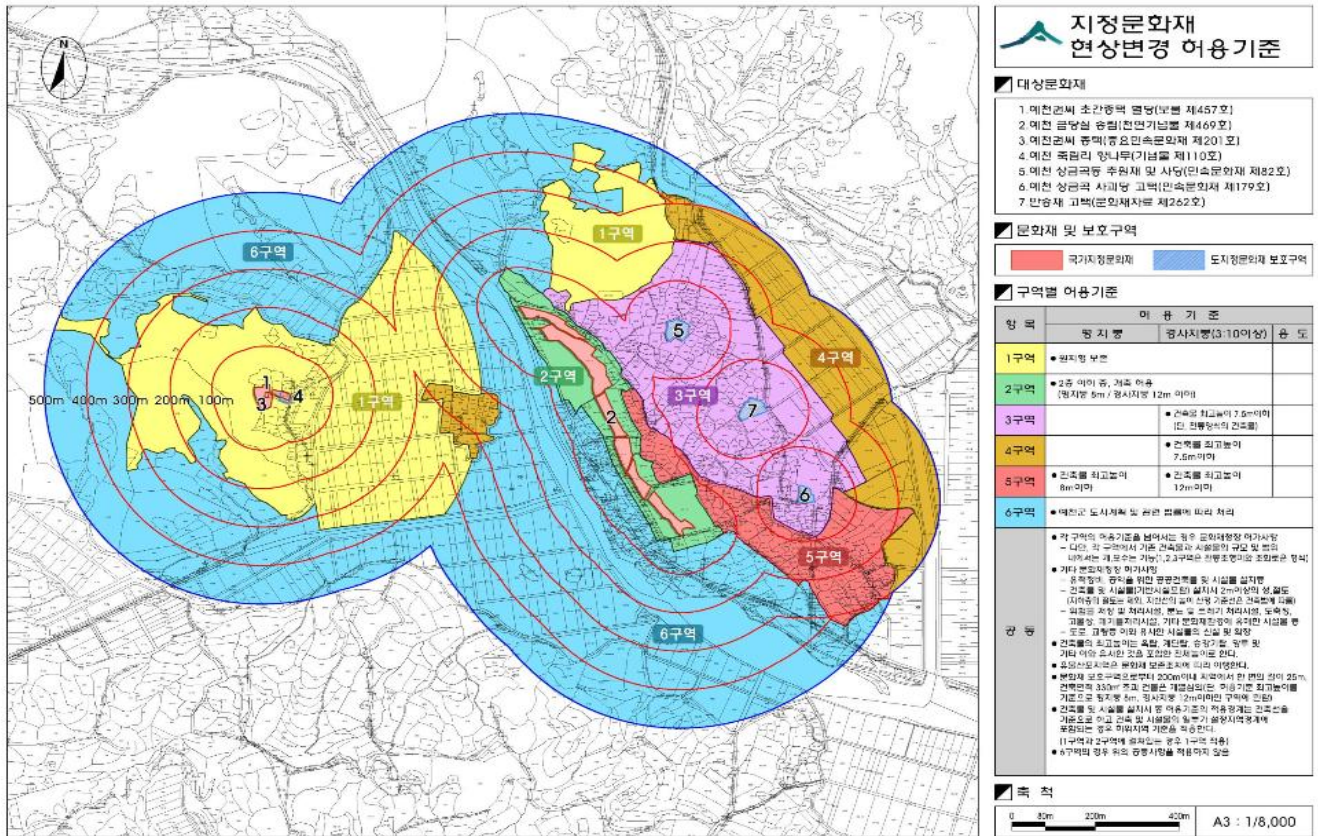
- 1) 전화 (042) 481-4887 / 팩스 : (042) 481-4899
- 2) 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동 문화재청 근대문화재과
- 3) 홈페이지 : <http://www.cha.go.kr>, 전자메일 : heojh80@korea.kr

라. 경상북도 예천군 문화관광과

- 1) 전화 : (054) 650-6906 / 팩스 (054) 650-6399
- 2) 주소 : (우37683) 경상북도 예천군 예천읍 충효로 111, 예천군 문화관광과
- 3) 홈페이지 : <http://www.ycg.kr>, 전자메일 : mideng@korea.kr

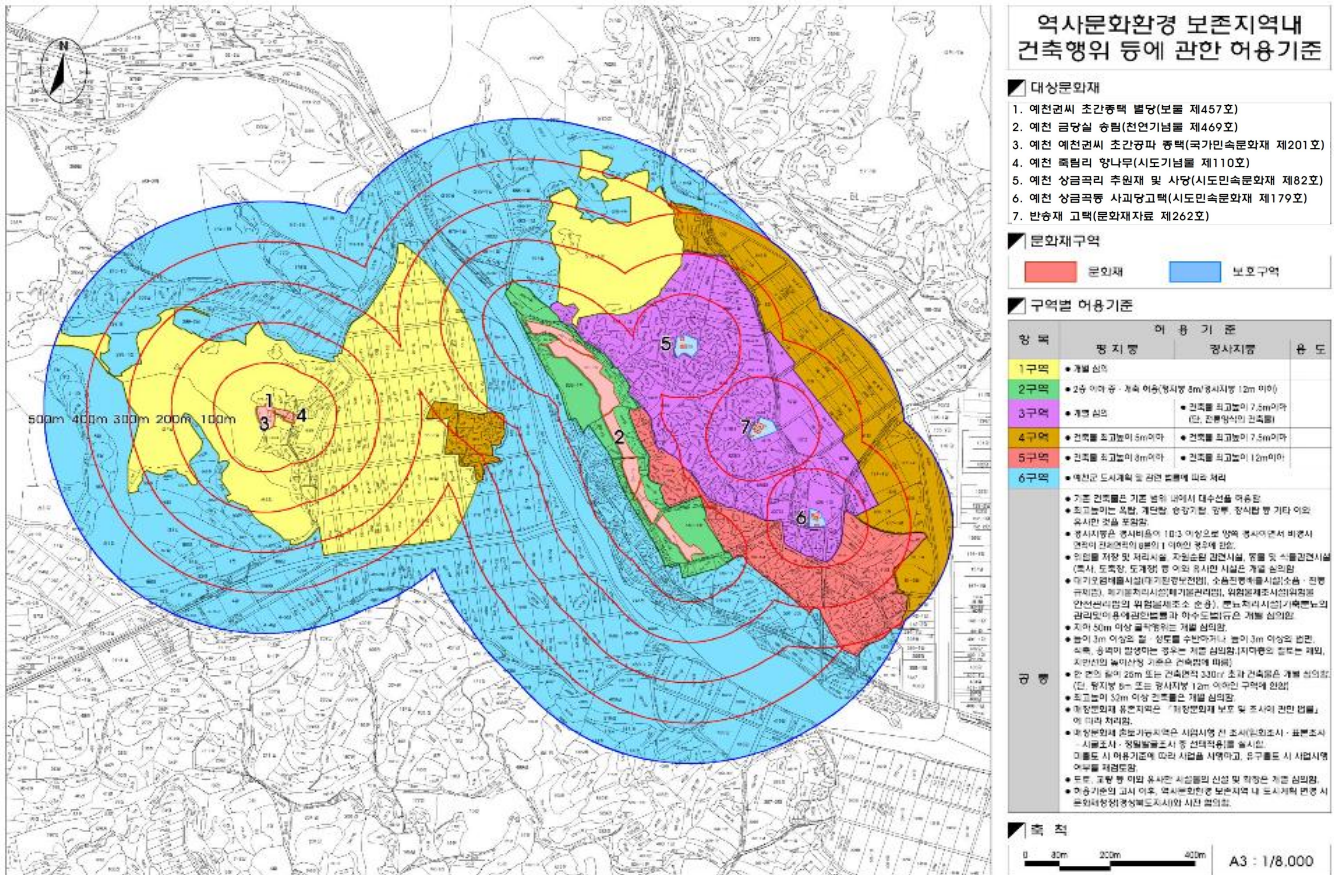
[별첨] 예천 금당실 송림 등 7건 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 고시도면

○ 당초 고시도면



* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 중첩이 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

○ 변경 고시도면



* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 중첩이 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.